

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 442/2530 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฉลิมพันธ์ไอส์เม็กกิ้ง
แอนด์ เอนเตอร์ไพรส์

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 20,
มาตรา 31

พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม ป.รัชฎากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2529 มาตรา 30

เมื่อมีเหตุอันสมควรแสดงได้ว่าพยานหลักฐานที่โจทก์ขออนุญาตอ้างเพิ่มเติม
ภายหลังวันชี้สองสถาน โจทก์ไม่ทราบว่าได้มีอยู่ก่อนวันชี้สองสถาน และปรากฏว่า
พยานหลักฐานนั้นเป็นพยานหลักฐานสำคัญเกี่ยวกับประเด็นแห่งคดี จำเป็นจะต้อง
สืบเพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดยเที่ยงธรรม ศาลก็ควร
อนุญาตให้โจทก์อ้างพยานหลักฐานดังกล่าวเพิ่มเติมได้.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ได้ยื่นคำขอและเสียภาษีตามมาตรา 30 แห่งพระราชกำหนด
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2529 โจทก์จึงได้รับความคุ้มครอง
ที่จะไม่ต้องถูกประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีสำหรับรายรับหรือเงินได้ที่มีอยู่ก่อนหรือใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2527 การประเมินของเจ้าพนักงานจำเลยที่ให้โจทก์เสียภาษีการค้า
สำหรับปีพ.ศ.2522 ถึง 2525 จึงไม่ชอบ ขอให้ศาลพิพากษาว่าโจทก์ก็ได้รับความ

คุ้มครองตามพระราชกำหนดดังกล่าว จำเลยไม่มีสิทธิประเมินและสั่งให้โจทก์เสียภาษีการค้า ให้จำเลยถอนการอายัดทรัพย์สินของโจทก์

จำเลยให้การว่าเจ้าพนักงานของจำเลยได้ประเมินภาษีการค้าของโจทก์ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2529 โจทก์จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชกำหนดดังกล่าว จำเลยมีอำนาจยึดและอายัดทรัพย์สินตามฟ้อง โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะมิได้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก่อนนำคดีมาสู่ศาล ขอให้ยกฟ้อง

หลังจากวันขึ้นสองสถาน โจทก์ได้ยื่นคำร้องลงวันที่ 10 ตุลาคม 2529 ขอร้องบัญชากระบวนพยานเพิ่มเติมรวม 2 อันดับ โดยอ้างว่าพยานอันดับแรกซึ่งเป็นพยานบุคคล โจทก์เพิ่งทราบว่าเป็นผู้รู้เห็นในการที่เจ้าพนักงานประเมินไปปิดแบบแจ้งการประเมินภาษีการค้า ณ โรงงานผลิตและจำหน่ายน้ำแข็งของโจทก์ ส่วนพยานอันดับสองเป็นหนังสือแจ้งให้นำเงินภาษีอากรไปชำระลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2529 ซึ่งคนงานของโจทก์เก็บได้ในบริเวณที่ปิดแบบแจ้งการประเมิน และคนงานเพิ่งนำมามอบให้แก่โจทก์ ศาลภาษีอากรกลางว่าโจทก์ยื่นเมื่อพ้นระยะเวลาตามกฎหมายทั้งตามคำร้องไม่มีเหตุอันสมควร จึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้โจทก์ระบุนักบัญชีพยานเพิ่มเติมยกคำร้องของโจทก์ โจทก์ได้ยื่นคำแถลงคัดค้านคำสั่งศาลดังกล่าวแล้ว

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลยโดยกำหนดค่าทนายความ 4,000 บาท

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาที่โจทก์อุทธรณ์คำสั่งของศาลภาษีอากรกลางที่ไม่อนุญาตให้โจทก์ระบุนักบัญชีพยานเพิ่มเติมตามคำร้องของโจทก์ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2529 เสียก่อน พิเคราะห์

แล้วเห็นว่า ตามข้อกำหนดคดีภาษีอากรที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 ข้อ 8 วรรคสี่ได้กำหนดไว้ว่าเมื่อระยะเวลาที่กำหนดให้ยื่นบัญชีระบупยานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณีได้สิ้นสุดลงแล้ว ถ้าคู่ความซึ่งได้ยื่นบัญชีระบупยานไว้แล้วมีเหตุอันสมควรแสดงได้ว่า ตนไม่สามารถทราบได้ว่าต้องนำพยานหลักฐานบางอย่างมาสืบเพื่อประโยชน์ของตนหรือไม่ทราบว่าพยานหลักฐานบางอย่างได้มีอยู่ หรือมีเหตุอันสมควรอื่นใดคู่ความดังกล่าวนั้นอาจยื่นคำร้องต่อศาล ไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนพิพากษาคดีขออนุญาตอ้างพยานหลักฐานเช่นนั้นและถ้าศาลเห็นว่าเพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดยเที่ยงธรรม จำเป็นจะต้องสืบพยานหลักฐานเช่นนั้นก็ให้ศาลอนุญาตตามคำร้อง ข้อเท็จจริงปรากฏว่า โจทก์ได้ยื่นคำร้องขออนุญาตระบупยานเพิ่มเติมภายหลังวันชี้สองสถาน พร้อมทั้งแนบบัญชีพยานมาทำคำร้องด้วย ซึ่งพยานอันดับแรกเป็นพยานบุคคลชื่อนายดาบตำรวจสมเดช (ไม่ทราบนามสกุล) พยานอันดับสองเป็นหนังสือที่ว่าการอำเภอเมือง จันทบุรีแจ้งให้นำเงินภาษีอากรไปชำระลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2529 โดยโจทก์อ้างเหตุที่โจทก์ไม่สามารถอ้างบัญชีระบупยานดังกล่าวก่อนวันชี้สองสถานไม่น้อยกว่าเจ็ดวันได้ว่า โจทก์เพิ่งทราบว่าพยานอันดับแรกเป็นผู้รู้เห็นในการที่เจ้าพนักงานของจำเลยไปปิดแบบแจ้งการประเมินภาษีการค้าที่โรงงานผลิตและจำหน่ายน้ำแข็งของโจทก์ ส่วนพยานอันดับสองคนงานของโจทก์เป็นผู้เก็บได้ในบริเวณที่เจ้าพนักงานของจำเลยปิดแบบแจ้งการประเมิน และเพิ่งส่งเอกสารดังกล่าวให้โจทก์แสดงให้เห็นว่าพยานที่โจทก์ระบุเพิ่มเติมทั้งสองอันดับดังกล่าว โจทก์ไม่ทราบว่าได้มีอยู่ก่อนวันชี้สองสถานการอ้างพยานเพิ่มเติมทั้งสองอันดับของโจทก์จึงมีเหตุอันสมควร ทั้งประเด็นแห่งคดีมีว่าเจ้าพนักงานของจำเลยได้ประเมินภาษีการค้าในปี พ.ศ. 2522 ถึง 2525 และนำแบบแจ้งการประเมินไปปิดที่โรงงานผลิตและจำหน่ายน้ำแข็งของโจทก์ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2529 ตามที่โจทก์ฟ้องหรือปิดในวันที่ 23 มกราคม 2529 ดัง

ที่จำเลยให้การ พยานทั้งสองอันดับที่โจทก์อ้างเพิ่มเติมจึงเป็นพยานสำคัญเกี่ยวกับ ประเด็นดังกล่าวที่จะแสดงให้เห็นว่าเจ้าพนักงานของจำเลยได้ทำการประเมินภาษี การคำของโจทก์ในปีพ.ศ.2522 ถึง 2525 ก่อนหรือหลังวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2529 ซึ่งเป็นวันที่พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2529 ใช้ บังคับ ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องสืบพยานที่โจทก์อ้างเพิ่มเติมทั้งสองอันดับเพื่อให้การ วินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดยเที่ยงธรรม ศาลควรอนุญาตให้โจทก์ อ้างบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมตามคำร้องลงวันที่ 10 ตุลาคม 2529 ที่ศาลภาษีอากร กลางมีคำสั่งไม่อนุญาตให้โจทก์อ้างบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น อุทธรณ์ข้ออื่นของโจทก์ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอีกต่อไป

พิพากษายกคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางอนุญาตให้โจทก์อ้างบัญชีระบุ พยานเพิ่มเติมได้ตามคำร้อง และให้ศาลภาษีอากรกลางดำเนินการพิจารณาสืบพยาน ที่อ้างเพิ่มเติมแล้วมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่ตามรูปคดี ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสอง ศาลให้ศาลภาษีอากรกลางรวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่'.

(สมศักดิ์ จุสวัสดิ-ชูเชิด รักตะบุตร-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 บัญญัติว่า "กระบวนการพิจารณาในศาลภาษีอากรให้เป็นไปตามบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัตินี้และข้อกำหนดตามมาตรา 20 ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อ กำหนดดังกล่าวให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้ บังคับโดยอนุโลม" ข้อกำหนดตามมาตรา 20 หมายถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนิน กระบวนการพิจารณาและการรับฟังพยานหลักฐานที่ออกโดยอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษี อากรกลาง โดยอนุมัติประธานศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ใน ระหว่างที่ศาลภาษีอากรกลางยังมิได้เปิดทำการ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งมีอำนาจ ออกข้อกำหนดตามมาตรา 20 เพื่อใช้บังคับในแผนกคดีภาษีอากรในศาลแพ่งได้ โดย ข้อกำหนดที่ออกโดยอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งนี้แม้ต่อมาจะมีการจัดตั้งศาลภาษีอากร กลางขึ้นก็ใช้บังคับในศาลภาษีอากรกลางไม่ได้ จนกว่าอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากร กลางจะได้ออกข้อกำหนดใหม่แทน(มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษี อากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528) ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2529นายศักดิ์ สมองชาติ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง ได้ออกข้อกำหนดตาม มาตรา 20 ใช้บังคับ เรียกชื่อว่า "ข้อกำหนดคดีภาษีอากร" โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต ่วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2529(วันเปิดทำการแผนกคดีภาษีอากรในศาลแพ่ง) เป็นต้น ไป และปัจจุบันแม้จะมีศาลภาษีอากรกลางแล้ว (เปิดทำการวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2529) ก็ยังมีผลใช้บังคับอยู่เพราะอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลางยังมิได้ออกข้อ กำหนดใหม่แทน ข้อกำหนดดังกล่าวมี 29 ข้อ แบ่งออกเป็น 8 ส่วน คือ 1. บท วิเคราะห์ศัพท์ 2. การยื่นคำฟ้อง 3. การยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง 4. การชี้สองสถาน 5. การแต่งตั้งบุคคลเพื่อรับคำคู่ความหรือเอกสารแทน 6. การมาศาลและการให้ ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ 7. การนั่งพิจารณาและพิพากษาคดี และ 8. แบบพิมพ์ ข้อกำหนดคดีภาษีอากร ข้อ 8 ได้กำหนดให้คู่ความยื่นบัญชีระบุนพยาน พร้อมต้นฉบับพยานเอกสารและพยานวัตถุก่อนวันชี้สองสถานไม่น้อยกว่า 7 วัน และ

หากจะระบุยานเพิ่มเติมก็ต้องขอระบุก่อนวันขึ้นสองสถานไม่น้อยกว่า 7 วันเช่นเดียวกัน ทั้งนี้โดยทำเป็นคำแถลง ในกรณีที่คุณความมิได้ยื่นบัญชีระบุยานหรือขอระบุยานเพิ่มเติมตามกำหนดเวลาดังกล่าว คุณความก็อาจยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นบัญชีระบุยานหรือขอระบุยานเพิ่มเติมต่อศาลในเวลาใด ๆ ก่อนพิพากษาคดีได้ โดยในกรณีมิได้ยื่นบัญชีระบุยานคุณความซึ่งมิได้ยื่นบัญชีระบุยานจะต้องแสดงให้เห็นที่พอใจแก่ศาลได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถยื่นบัญชีระบุยานตามกำหนดเวลาดังกล่าวได้ส่วนในกรณีขอระบุยานเพิ่มเติมอันจะต้องแสดงได้ว่าตนไม่สามารถทราบได้ว่าต้องนำพยานหลักฐานที่ขอระบุยานเพิ่มเติมนั้นมาสืบเพื่อประโยชน์ของตน หรือไม่ทราบว่าพยานหลักฐานดังกล่าวได้มีอยู่หรือมีเหตุอันสมควรอื่นใด เมื่อศาลเห็นว่าเพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดยเที่ยงธรรมจำเป็นต้องสืบพยานหลักฐานเช่นนั้น ศาลก็จะอนุญาตตามคำร้อง คดีนี้โจทก์มิได้ขอระบุยานเพิ่มเติมก่อนวันขึ้นสองสถานไม่น้อยกว่า 7 วัน หากแต่ขอระบุยานเพิ่มเติมภายหลังกำหนดเวลาดังกล่าวโดยอ้างว่า โจทก์เพิ่งทราบว่าพยานอันดับแรกเป็นผู้รู้เห็นในการที่เจ้าพนักงานของจำเลยไปปิดแบบแจ้งการประเมินภาษีการค้าที่โรงงานผลิตและจำหน่ายน้ำแข็งของโจทก์ ส่วนพยานอันดับสองซึ่งเป็นหนังสือที่ว่าการอำเภอเมืองจันทบุรี แจ้งให้โจทก์นำเงินภาษีอากรไปชำระ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2529 นั้น คนงานของโจทก์เป็นผู้เก็บได้ในบริเวณที่เจ้าพนักงานของจำเลยปิดแบบแจ้งการประเมินและเพิ่งส่งให้โจทก์ ซึ่งศาลภาษีอากรกลางเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควรที่จะอนุญาตให้โจทก์ระบุยานเพิ่มเติม จึงคำร้อง แต่ศาลฎีกาเห็นว่าควรอนุญาตให้โจทก์ระบุยานเพิ่มเติมเพราะโจทก์ไม่ทราบว่าพยานหลักฐานที่ขอระบุเพิ่มเติมดังกล่าวได้มีอยู่ก่อนขึ้นสองสถานและพยานหลักฐานดังกล่าวก็เป็นพยานหลักฐานสำคัญเกี่ยวกับประเด็นแห่งคดี จำเป็นที่จะต้องสืบเพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดยเที่ยงธรรม นับเป็นคดีแรกที่ศาลฎีกาวินิจฉัยเกี่ยวกับข้อกำหนดคดีภาษีอากร ซึ่งคำวินิจฉัยของศาลฎีกานับว่ามีเหตุผล เพราะคดีมีปัญหาว่าเจ้า

พนักงานของจำเลยได้ประเมินภาษีการค้าของโจทก์ในปี พ.ศ. 2522 ถึง 2525 ก่อนหรือหลังวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2529 หากประเมินก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2529 การที่โจทก์ยื่นคำขอและเสียภาษีตามมาตรา 30 แห่งพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่) พ.ศ. 2529 ก็ไม่มีผลทำให้โจทก์ไม่ต้องเสียภาษีการค้าตามที่เจ้าพนักงานได้ประเมินไว้ แต่ถ้าเป็นการประเมินหลังวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2529 การยื่นคำขอและเสียภาษีดังกล่าวก็มีผลคุ้มครองโจทก์ให้ไม่ต้องเสียภาษีการค้าตามที่เจ้าพนักงานได้ประเมินไว้ เมื่อเหตุผลที่โจทก์ยกขึ้นอ้างเพื่อขออนุญาตระบุนุยกานเพิ่มเติมเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวศาลจึงควรอนุญาตให้โจทก์ระบุนุยกานดังกล่าวเพิ่มเติม. ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.